

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0388130.70.2016.8.09.0044

****4ª CÂMARA CÍVEL****

****APELANTE:**** RURAL WITTMANN AGROPECUÁRIA

****APELADO:**** CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E NOTAS DE CABECEIRAS

****RELATOR:**** Dr. SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO

Juiz de Direito Substituto em 2º Grau

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação (evento 3, doc. 32) interposto por RURAL WITTMANN AGROPECUÁRIA LTDA., em face da sentença (doc. 30) proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Fazenda Pública da Comarca de Formosa, Dra. Marina Cardoso Buchdid, nos autos da Suscitação de Dúvida formulada pelo CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E NOTAS DE CABECEIRAS/GO, a fim de esclarecer dúvida acerca do pedido de abertura de matrícula e retificação de área de imóvel rural, feito pela empresa, referente ao imóvel denominado Fazenda Boa Vista, Zona Rural, deste Município, com área de 842.79.67 (oitocentos e quarenta e dois hectares, setenta e nove ares e sessenta e sete centiares), conforme Matrícula nº 41, AV-49-41, Livro 2-I, fs. 52v, em 04.09.1991, do CRI-Cabeceiras-GO.

Alega o suscitante que, após a notificação individual de todos os condôminos, a Sra. Eleuza Ferreira de Alvarenga comunicou o falecimento do seu esposo, Wils Alvarenga, em 29/08/2014, bem como informou que o imóvel objeto da matrícula foi vendido para Vilson Baron.

Aduz, ainda, que a Sra. Noemi Terezinha Sampaio Juchem apresentou impugnação, alegando que ingressou com Ação Demarcatória c/c Reivindicatória (Proc. nº 200602600515) e Ação Declaratória incidental (Proc. nº 200704093442), em desfavor de diversos proprietários de imóveis rurais situados na Fazenda Boa Vista, em razão do imóvel de sua propriedade não estar demarcado, não possuir limites assinados por marcos e se confundir com limites das propriedades dos condôminos e confinantes.

Obtempera que a Sra. Noemi Terezinha Sampaio Juchem impugna a regularidade do georreferenciamento apresentado pela suscitada, alegando que o imóvel desta está sobreposto ao imóvel rural de sua propriedade.

Pondera, ainda, que, em resposta, a suscitada informa que a ação judicial ajuizada pela Sra. Noemi Terezinha objetiva o reconhecimento e nulidade do processo de divisão e da sentença que a homologou no ano de 1941, aduzindo que ela não é confrontante do imóvel e não possui legitimidade para formular a impugnação, requerendo, por fim, o julgamento da dúvida com a citação dos interessados.

A suscitada, em sua manifestação, pugna pela improcedência da dúvida, ao argumento de que cumpriu todas as exigências estabelecidas na legislação para averbar o georreferenciamento de seu imóvel. Alega, ainda, que a Sra. Noemi Terezinha Sampaio Juchem não é confrontante do imóvel, sendo parte ilegítima para impugnar o pedido do suscitado, além da ausência de fundamentação em sua impugnação e da inadequação da via eleita, diante da impossibilidade de discussão de teses jurídicas, por ser a suscitação de dúvida um procedimento administrativo.

Notificada, a interessada apresentou impugnação e documentos, argumentando, em apertada síntese, que a gleba de terras da Rural Wittmann Agropecuária Ltda. encontra-se sobreposta à sua área de terras, cujos quinhões de Joaquim Alves de Sousa, José Alves de Sousa e Clarindo Alves de Sousa foram encampados pelo memorial descritivo de 1941 (2ª divisão), a qual hoje é objeto da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença.

Dentre outros fatos, afirma que os limites da área em discussão precisam ser demarcados, já que a área é resultado de divisão feita irregularmente, proveniente de área maior, além de ser necessária a dilação probatória para auferir o direito de todos os envolvidos.

Na sentença (doc. 30), a magistrada a quo julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

> (...) Ao teor do exposto, JULGO PROCEDENTE a DÚVIDA devendo o Oficial Cartorário abster-se de promover a fusão de matrículas com retificação de área rural referente ao imóvel constituído de partes de terras situadas na Fazenda Boa Vista, Zona Rural, deste Município, com área de 842.79.67 (oitocentos e quarenta e dois hectares, setenta e nove ares e sessenta e sete centiares), conforme Matrícula nº 41, AV-49-41, Livro XXXXX-1, fls. 52v, em 04.09.1991, do CRI-Cabeceiras-GO, bem como de promover o registro de qualquer georreferenciamento do imóvel nos moldes em que foi solicitado enquanto não forem resolvidas na via ordinária as questões litigiosas existentes entre as partes. (...)

Em suas razões, a apelante, após breve relato dos fatos, aduz **a ilegitimidade passiva** da impugnante Noemi, dizendo que ela não é confrontante de seu imóvel, devendo ser rejeitada a impugnação.

Aduz, ainda, a nulidade da decisão por falta de fundamentação.

Argumenta que o requerimento para registro do Georreferenciamento foi devidamente instruído, com a apresentação de laudo técnico assinado por profissional e que todos os confrontantes apresentaram sua concordância, o que demonstra não estar o imóvel invadindo as áreas a ele pertencentes.

Aponta a inadequação da via eleita, face à impossibilidade de discussão de teses jurídicas no bojo da suscitação de dúvida, uma vez que a impugnante pretende discutir o direito de propriedade.

Afirma que a impugnante pretende, na verdade, obstar um registro legítimo e válido desde a década de 40, sob argumento de nulidade de citação de alguns condôminos, sem sequer ter logrado êxito na obtenção de liminar requerida pela própria impugnante no processo judicial por ela iniciado, fato esse ignorado pelo juízo a quo.

Diz, também, que os registros cartorários têm presunção de legalidade. E não existe qualquer ordem judicial invalidando o registro feito em nome da RURAL WITTMANN AGROPECUÁRIA LTDA., nem ordem judicial determinando o bloqueio da matrícula.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para declarar, preliminarmente, a nulidade da sentença. No mérito, julgar improcedente a Suscitação de Dúvida e determinar ao referido Cartório que finalize o pedido de abertura de matrícula e retificação da área de imóvel rural aviado pela Rural Wittmann Agropecuária Ltda., nos termos lá contidos.

Razão não assiste à apelante, conforme se passa a expor.

De fato, independentemente de qualquer outra questão, verifica-se que houve impugnação nos autos por parte da confrontante ****Noemi Terezinha Sampaio****, o que impede a abertura de matrícula e retificação da área do imóvel, como pretende a ora recorrente. Isso porque, como a retificação e o registro do georreferenciamento importam em alteração das divisas, incluindo a área do imóvel objeto da lide, conclui-se que não se trata de mera retificação, mas de discussão sobre os verdadeiros limites da referida área, os quais só podem ser discutidos com o manejo de ação própria.

É o que bem esclarece a magistrada sentenciante, verbis:

> No caso em epígrafe, o suscitado pretende promover a abertura de matrícula e retificação de área de imóvel rural, formulado por RURAL WITTMANN AGROPECUÁRIA LTDA., referente ao imóvel denominado Fazenda Boa Vista, Zona Rural, deste Município, com área de 842.79.67 (oitocentos e quarenta e dois hectares, setenta e nove ares e sessenta e sete centiares), conforme Matrícula nº 41, AV-49-41, Livro XXXXX-1, fls. 52v, em 04.09.1991, do CRI-Cabeceiras-GO.

> Ocorre que a interessada informa que os 04 (quatro) pedidos de retificação formulados pelo suscitado ocorreram na mesma matrícula de nº 41, na qual todos os condôminos estão em comum e possuem os mesmos limites e confrontações, além de alegar que a gleba de terras da Rural Wittmann Agropecuária Ltda. encontra-se sobreposta à sua área de terras.

> Pois bem. Conquanto a Norma de Execução do Incra/DF nº 96/2010 fixe o limite de 10% (dez por cento) entre a área registrada e a área medida face à existência de possível erro na medição originária, comungo do entendimento ministerial esposado no parecer de fls. 352/353 e entendo que tal matéria não pode ser objeto de análise no bojo de um procedimento administrativo, posto que o atendimento da providência pretendida implicaria inegavelmente uma alteração na área dos demais condôminos.

> Não obstante os documentos acostados, tenho que tais digressões concernentes à alteração de área devem ser esmiuçadas em processo judicial específico, posto que pode haver conflito de interesses (evidenciado pela impugnação de fs. 147/159) e ainda porque a aquisição pode ter ocorrido de duas formas (ad corpus e ad mensuram), não sendo possível dizer com precisão qual é a área exata do imóvel, o que impõe a necessidade de dilação probatória, que não é permitida neste procedimento.

> Ao revés, estaríamos, por meios oblíquos, estendendo e desvirtuando o procedimento em referência, o qual é de cognição limitada, adstrito à regularidade do ato cartorário a ser realizado, servindo apenas para esclarecer uma situação fática já existente, elucidar se pertinente a exigência posta ou não pelo Oficial, não admitindo divagações acerca de retificação ou registro de aumento de área, vez que não cabe discussão a respeito do mérito da questão aqui retratada, a qual deve ser analisada nas vias próprias. (...)

Com efeito, tem-se que a via estreita da dúvida suscitada não comporta dilação probatória a ponto de dirimir as questões pendentes, razão pela qual a sentença deve ser mantida nos moldes em que prolatada na instância singular, devendo a parte suscitada buscar as vias ordinárias para solucionar a controvérsia.

Aliás, essa é a linha de entendimento que vem trilhando os julgados desse egrégio Tribunal de Justiça, conforme as seguintes ementas:

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL

****SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. ALTERAÇÃO DE ÁREAS VERDES EM LOTEAMENTO URBANO. LEI MUNICIPAL. NECESSIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.****

1. Tratando-se de alegação de supressão de área verde em loteamento urbano efetuado por lei municipal, hipótese em que há necessidade de esclarecimentos mediante ampla produção probatória, não comporta solução em sede de suscitação de dúvida, cujo âmbito estreito não admite investigação dessa ordem;

2. (...) Agravo Regimental conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJGO, AC n. XXXXX.92.2013.8.09.0085, Rel. Des. ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 16/06/2015, DJe 1810 de 23/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL

****SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. LEGITIMIDADE. RECUSA DA OFICIALA. RETIFICAÇÃO DE ÁREA. IMPUGNAÇÃO. IMÓVEL EM LITÍGIO.****

1. (...)

2. O procedimento de dúvida suscitado pelo Oficial do Registro em trâmite perante o Poder Judiciário reveste-se de caráter administrativo, não-jurisdicional, agindo o juízo monocrático, ou o colegiado, em atividade de controle da Administração Pública.

3. **Apresentada impugnação ao pedido de retificação de área e registro de nova matrícula e, enquanto não resolvidas as pendências nas vias ordinárias sobre o imóvel, revela-se legítima a recusa da oficiala do Cartório de Registros de Imóveis em não atender a solicitação da parte interessada. Apelação conhecida e desprovida.**

(TJGO, AC n. XXXXX-73.2013.8.09.0044, Rel. Des. WALTER CARLOS LEMES, 3ª Câmara Cível, julgado em 24/03/2015, DJe 1759 de 06/04/2015, g).

APELAÇÃO CÍVEL

****RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL COM ACRÉSCIMO DE ÁREA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA DOS CONFRONTANTES. REMESSA DOS INTERESSADOS ÀS VIAS ORDINÁRIAS.****

1. A ação de retificação de área em registro imobiliário é cabível quando houver disparidade entre a realidade fática apresentada e o assento constante do registro de imóveis.

2. ****No entanto, havendo impugnação fundamentada de um dos confrontantes, inviável a retificação de registro pretendida na jurisdição voluntária, devendo os interessados buscarem as vias ordinárias (art. 213, parágrafo 6º, in fine da Lei de Registro Públicos).****

(TJGO, AC n. XXXXX-9/188, Rel. Des. ZACARIAS NEVES COELHO, 2ª Câmara Cível, julgado em 09/09/2008, DJe 184 de 26/09/2008, g.)

A título de elucidação, colaciona-se paradigmas do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício sobre o tema:

RETIFICAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO

****JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA. PRODUÇÃO DE PROVAS. REMESSA DOS AUTOS ÀS VIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7.****

****Existindo impugnação fundamentada e dúvida sobre a área, que depende da produção de provas, inviável a retificação de registro, previsto no Art. 213 da Lei 6.015/73.****

A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

(STJ: AgRg no Resp XXXXX/MG. Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS. J. 27/09/2005. DJ 07.11.2005 p. 261).

APELAÇÃO CÍVEL

****SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. RECUSA DO OFICIAL. AUMENTO DE ÁREA.****

1. Age com acerto o oficial que, em não se tratando de erro evidente, suscita a dúvida, nos termos do art. 198 e seguintes da Lei de Registros Públicos.

2. Tratando-se de aumento de área, hipótese em que há necessidade de esclarecimentos mediante ampla produção probatória, não comporta solução em sede de suscitação de dúvida, cujo âmbito estreito não admite investigação dessa ordem.

****APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. CORREÇÃO TÉCNICA NA PARTE DISPOSITIVA FEITA DE OFÍCIO.****

(TJGO, 2ª Câmara Cível, AC nº XXXXX-20.2011.8.09.0044, Rel. Des. LEOBINO VALENTE CHAVES, j. 05/11/2013, DJ 1431 de 21/11/2013)

Frise-se, por oportuno, que não há dúvida de que o pedido formulado pela apelante encontra óbice na resistência oposta pela confrontante Noemi Terezinha Sampaio, devendo a controvérsia, por ora, ser solucionada à luz do § 6º do inciso II do artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, que diz:

> ****§ 6º.**** Havendo impugnação e se as partes não tiverem formalizado transação amigável para solucioná-la, o oficial remeterá o processo ao juiz competente, que decidirá de plano ou após instrução sumária, salvo se a controvérsia versar sobre o direito de propriedade de alguma das partes, hipótese em que remeterá o interessado para as vias ordinárias.

Dessa forma, nota-se que o presente feito comporta discussão sobre os limites e confrontações do imóvel, fatos estes que ultrapassam a natureza administrativa do procedimento de suscitação de dúvida, razão pela qual mister se faz a discussão da matéria pelas vias ordinárias.

Destarte, não merece qualquer reparo a sentença objurgada.

Diante do exposto, ****CONHEÇO DO APELO E NEGO-LHE PROVIMENTO.****

De conseguinte, mantenho incólume a sentença vergastada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

****Dr. SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO****

Juiz de Direito Substituto em 2º Grau

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0388130.70.2016.8.09.0044

****4ª CÂMARA CÍVEL****

****APELANTE:**** RURAL WITTMANN AGROPECUÁRIA

****APELADO:**** CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E NOTAS DE CABECEIRAS

****RELATOR:**** Dr. SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO

Juiz de Direito Substituto em 2º Grau

EMENTA

****APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. NATUREZA ADMINISTRATIVA DE COGNIÇÃO LIMITADA. AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA PENDENTE. ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DO IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPORTABILIDADE. VIAS JUDICIAIS ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA.****

1. Sendo a dúvida registrada um procedimento de natureza administrativa, inexistente lide, e o magistrado atua como Corregedor dos serviços executados pela serventia, direcionando os atos do Oficial de Registros, não cabendo dilação probatória.

2. Existindo dúvida quanto à regularidade do georreferenciamento, inclusive com alegação de sobreposição de imóveis, deve a suscitada/apelada valer-se das vias ordinárias para dirimir as questões controvertidas acerca da matéria posta a julgamento.

****APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.****

ACÓRDÃO

****VISTOS****, relatados e discutidos estes autos de ****APELAÇÃO CÍVEL Nº 0388130.70.2016.8.09.0044****, figurando como ****apelante**** RURAL WITTMANN AGROPECUÁRIA e ****apelado**** CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E NOTAS DE CABECEIRAS.

****ACORDAM**** os integrantes da Primeira Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ****na sessão do dia 12 de julho de 2018****, por unanimidade de votos, ****conhecer do apelo e desprovê-lo****, nos termos do voto do relator.

****VOTARAM****, além do Relator, os Desembargadores Carlos Escher e Kisleu Dias Maciel Filho.

Fez sustentação oral a Dra. Taty Dayane Silva Manso, em favor da parte apelante.

O julgamento foi presidido pelo Desembargador Carlos Escher.

Esteve presente à sessão o Procurador de Justiça Dr. Eduardo Abdon Moura.

****Dr. SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO****

Juiz de Direito Substituto em 2º Grau.